



법 제 처

수신 국민권익위원회위원장(법무담당관)

(경유)

제목 비공개 행정규칙의 법제정보시스템 등재요청

1. 행정규칙과 관련한 귀 기관의 협조에 감사드립니다.
2. 법무담당관-2952(비공개 행정규칙 현행화 목록 제출) 관련입니다.
3. 「법제업무 운영규정」 제24조의3제2항에 따르면 **중앙행정기관의 장은 훈령·예규 등이 제정·개정 또는 폐지되었을 때에는 「법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령」 제4조제3항에 따라 법제정보시스템에 등재해야 합니다.**

※ 「법제업무 운영규정」 제24조의3(훈령·예규 등의 적법성 확보 및 등재 등) ①(생략)
② 중앙행정기관의 장은 훈령·예규 등이 제정·개정 또는 폐지되었을 때에는 「법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령」 제4조제3항에 따라 법제정보시스템에 등재하여야 한다. 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 법제정보시스템에 등재할 수 없는 경우에는 발령 후 10일 이내에 법제처장에게 해당 훈령·예규 등의 제명(題名)과 비공개 사유를 통보하되, 법제처장이 요청하는 경우에는 해당 훈령·예규 등을 문서로 보내야 한다.

4. 귀 기관에서 제출해 주신 「국민권익위원회 정보보호규정」은 국가정보원 지침인 「국가 정보보안 기본지침」*(붙임 1 참조)을 근거로 제정된 훈령으로 보이는데, 그 근거가 되는 지침에서는 특별히 비공개로 관리하도록 구체적으로 명시하고 있지는 않습니다. 또한, 위 지침을 근거로 하여 유사한 제명으로 이미 25개 중앙행정기관이 해당 행정규칙을 공개하고 있습니다(붙임 2 참조).

* 「국가 정보보안 기본지침」은 현재 국가사이버안보센터(<http://www.ncsc.go.kr>) 자료실에서 공개하고 있음.

5. 「국민권익위원회 정보보호규정」을 비공개로 관리해야 하는 특별한 사유가 있는 것으로 보이지는 아니한바, 귀 부처에서 「국가 정보보안 기본지침」등에서 공개하지 않도록 한 내용의 포함 여부 및 다른 기관에서 공개한 정보보안업무 관련 행정규칙을 비교 검토한 후 법제정보시스템에 등재하여 주시기 바랍니다.

* **행정규칙 등재**: 정부입법지원센터(행정망) > 정부입법 > 법령안 입안 > 행정규칙 사후심사 요청함 > (중앙부처) 행정규칙 > 사후심사 요청

붙임: 1. 국가 정보보안 기본지침(국가정보원 지침) 1부.

2. 공개된 정보보안 관련 행정규칙 1부. 끝.

법 제 처 장



주무관

한정화

행정사무관

김경수

법제지원총괄 전결 2024. 7. 17.

과장

김연신

협조자

시행 법제지원총괄과-1800

접수 법무담당관-4421

(2024. 7. 18.)

우 30102 세종특별자치시 도움5로 20, 법제처 (어진동)

/ <http://www.moleg.go.kr>

전화번호 044-200-6940

팩스번호 044-200-6977

/ dolgura@moleg.go.kr

/ 비공개(5)

만 나이로 셉니다 만 나이로 삽니다